

מסורת הש"ס

א) [נעיל כט. וט"ג],
ב) תוספתא פ"ב ה"י ע"ט,
ג) [נעיל טו:], ד) [נעיל ע"א],
ה) כתובות ב: ב"ב קלז,
ו) נ"ע מה שפיר תוספות כתובות ב: ד"ה הרי זה,
ז) קדושין ב. ב"ב קלז,
ח) [למקנ עו: עו: פה: ב"ב קלז. ע"ז לו. תוספתא דכתובות פ"ח, ט) ב"ב קלז,
י) מנחן עד סוף הדיבור לתא' בנשיי שנרי"ף וטוסף שם ד"ה: מנחן דלמר לאחר מיתה. בלא תנא. ועי' בספר אליהו רבה שמפרש דברי רש"י,
יא) [נ"ל לא], יב) וי"נ"ע חוס' ריש מדרס בשם ר"י וב"ב יב. ד"ה אטו ועי' חוס' ביצה לו. ד"ה וימניתי וקצ"ע,
יג) בדפוס' מדקאמר,
יד) [נ"ע מוס' לעיל לט: ד"ה ממוס'],



הגהות הב"ח

א) גמ' ורב הונא כ"י ויזי כ"ל ויציב דלמר נמחק:



מוסף רש"י

זה גיטך אם מתי. שבי מרע שכתב גט אלשמו בלחז מן הלשונות הללו, זה גיטך אם מתי, או זה גיטך מחולי זה, משפסוק חולי זה משמע, והוא מת מאותו חולי, לא אמר כלום. שהרי משפסוק חיו בחיים ואינו יכול לגרש (כתובות ב:). זה גיטך אם מת, כלומר אם חלה או יא יחל גט (רשב"ם ב"ב קלז). זה גיטך מחולי זה לאחר גמר חולי דהיינו לאחר מיתה (שם) זה גיטך לאחר מיתה או חיה תנאה גרשתי אחיו וקיימתי עליה בזכתי הוֹאֵל ולא החיירה: **גב' וסדר פני כו' אלמא לאו בלאחר מיתה דמי.** דאילו במהיום ולאחר מיתה תני סיפא גט ואינו גט: **משמע כמעכשיו.** אם יתקיים תנאי זה שאלמות וכשמת הוא גט למפרע אכלי' בלאחר מיתה לא משמע תנאה וספוקי מספקא לן: **וחוללם.** כלומר אסורה להתייבס דמספקא ליה אי הוה גט אי לא ולקמיה מפרש ואזיל: **והא מדסיפא.** גבי מהיום ולאחר מיתה תנא חוללת וצרישא אל תנא מכלל דדוקא קמני: **מתני'.** דבעי מהיום: **כרנגו.** דפליגי עליה דרבי יוסי ביט נוחלין (ב"ב קלז). דקא תני הכותב כל נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה ואי לא ה"ל מתנה בלאחר מיתה וה"ג גט לאחר מיתה הוא: **ורב הונא כ"י יוסי דאמר.** התם אינו צריך דקא סבר זמנו של שטר מוכיח עליו דמהיום נתן לו את הגוף הקרקע והפירות יאכל הוא בחייו דלס לא נתן לו הגוף מעכשיו למה נכתב זמן בשטר המתנה: **תליש נמי לא ליבעי.** דהא אמר אע"ג דלא כתב מהיום כמאן דכתב מהיום דמי ומהיום **אם מתי לא ידענא.** אמאי קאמר א"ל: צעל

ר' יוסי היא. הלכך ליכא למישח לחורבא. דאילו ל"י מאיר איכא

למישח דלמא זימנין דאמר לשנים אמרו לפלוני ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו ואזלי הני שלוחי וחישי לכיסופא דסופר ומחתמי ליה בלא דעת הצעל אבל ל"י יוסי ליכא למישח להכי שהרי לא יכתוב סופר

גט אלא אם כן ישמע מפי הצעל **עלמז:** ואי ס"ד מודה ר' יוסי **באומר אמרו.** הך חורבא גופה ל"י יוסי איתא: **כונא ר' יוסי היא.** ורישא דאמר כתבו לאו דווקא דאפילו תנו נמי פסול כדקתני סיפא עד שיאמר לסופר ויכתוב ואורחא דתנא למימני ולאוסופי ונקט למילתיה בלשון לא מיבעיא הך אלא אפילו הא נמי פסיל עד שיאמר כו': **תניא כווסיה דרב אשי.** דבאומר אמרו נמי פסיל רבי יוסי: **לאפוקי מדרב כהנא.** דלמר לעיל (דף ע"א). חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשמו: **בתנאי' אם מתי לא אמר כלום.** דמשמע לכשאלמות ואין גט לאחר מיתה: **זה גיטך מחולי זה.** משמע מחולי זה ואילן ויזין שמת מתוך החולי נמא' שאין הגט חל אלא לאחר מיתה: **מהיום ולאחר מיתה** גט ואינו גט. מספקא לן אי תנאה הוי מהיום אם אמות וזיון שמת נתקיים התנאי ונמא' שהוא גט משעת נתינתו או חורה הוי שחור זו ממאי דאמר מהיום ואמר לאחר מיתה יהא גט ואינו כלום. דבשלמא גבי מתנה איכא למימר גופא מהיום ופירא לאחר מיתה אבל הכא ליכא למימר הכי ואם משום תנאה ה"ל למימר מהיום אם מתי ונגמא' שרץ מ"ש מרישא: **חוללת.** שמה אינו גט: **ולא מסייבמת.** שמה גט הוה והויא לה גרשתי אחיו וקיימתי עליה בזכתי הוֹאֵל ולא החיירה: **גב' וסדר פני כו' אלמא לאו בלאחר מיתה דמי.** דאילו במהיום ולאחר מיתה תני סיפא גט ואינו גט: **משמע כמעכשיו.** אם יתקיים תנאי זה שאלמות וכשמת הוא גט למפרע אכלי' בלאחר מיתה לא משמע תנאה וספוקי מספקא לן: **וחוללם.** כלומר אסורה להתייבס דמספקא ליה אי הוה גט אי לא ולקמיה מפרש ואזיל: **והא מדסיפא.** גבי מהיום ולאחר מיתה תנא חוללת וצרישא אל תנא מכלל דדוקא קמני: **מתני'.** דבעי מהיום: **כרנגו.** דפליגי עליה דרבי יוסי ביט נוחלין (ב"ב קלז). דקא תני הכותב כל נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה ואי לא ה"ל מתנה בלאחר מיתה וה"ג גט לאחר מיתה הוא: **ורב הונא כ"י יוסי דאמר.** התם אינו צריך דקא סבר זמנו של שטר מוכיח עליו דמהיום נתן לו את הגוף הקרקע והפירות יאכל הוא בחייו דלס לא נתן לו הגוף מעכשיו למה נכתב זמן בשטר המתנה: **תליש נמי לא ליבעי.** דהא אמר אע"ג דלא כתב מהיום כמאן דכתב מהיום דמי ומהיום **אם מתי תנא צממני' דכשר: טעמא דר' יוסי לא ידענא.** אמאי קאמר א"ל: צעל

כתיב זמן בשטר לומר מעכשיו תנא מתנה מגופה של קרקע ופירות לאחר מיתה. דאי לא בעי למיתב ליה אלא לאחר מיתה למה כתב זמן בשטר (נ"י דל. ובנע"ז לקמן עו:) זמנו של שטר, שכתב בתחלתו כך וכך בשבת אמר לנו פלוני הוו עלי עדים וקטו ממני לפלוני בני לאחר מיתה, מוכיח עליו שאלמא זמן התחילה המתנה, דאי לא תימא הכי זמן שנכתב בשטר בתום נכתב, אלא ודאי להקנות מאותו היום נכתב (רשב"ם ב"ב קלז.).

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

ומשום כיסופא דסופר חישיי ומחתמי ליה. הוה מנאי לשנויי כיון דאמר מר כשר ולא מעשה כו' ולאסוקי כדמסיק בהתקבל (לעיל לו.)^א אלא לפי שכבר דקדק יא' ולא חש לחזור ולהאריך ומכאן יש להוכיח דפרק מי שאלחו סדרו אחר התקבל י:

לא מיבעיא היכא דלא אמר דבי תלמיא כו'. לא מיבעיא קמא אחי אפי' לר"מ דקאמר לא מיבעיא כתבו אלא אפי' תנו כיון דמיירי בב' יא' כדקאמר בתר הכי לא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלמיא אע"ג דקאי לרבי יוסי אין לחוש דמדקדק כל לא מיבעיא שיכול לומר ויש ספרים דגרסי לא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלמיא תנו: **תניא בוותיה דרב אשי.** לכאורה משמע דלא מייתי מינה ראיה אלא דלא מודה ר' יוסי בלאומר אמרו אבל הרב רבי אלחנן פירש בשם ר' ינחנ דמוכח מינה דלא מיבעיא קאמר כדמשני רב אשי דודאי אי הוי תני נכתוב גט לאשמן כו' הוה דייקנין הא אמר תנו נותנין כדדייק אמתני' והוי רישא ר"מ אבל השתא דנקט כתב הסופר לשמה דמשמע^ב הא אם אמר לשום אדם מהני והא לימא דאפילו לר"מ לא מהני אלא ודאי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לא אמר כתבו אלא אפי' אמר כתבו ולא מיבעיא דלא אמר תנו כו'^ג כדדייק אמתני': **קוֹרְא לאפוקי מדרב כהנא כו'.** וא"ת ואמאי נקט מדרב כהנא ממתני' (סו:) נמי אמאי לאפוקי דמכשרה בהרבעת הראש בלא קול וי"ל דמסתברא דהרבעה דמתני' מהני כמו קול כיון דקיס לן שמתרנא לא בעינן שמיעת הקול כמו תן גט זה לאשמי אם היה זכות לא היה יכול לחזור בו ואע"פ שהיא אינה אומרת כלום כיוון שהיא מתרנא בלא שמיעת קולה הוי שלוחה וצבדימ' דנקט עד שישמעו קולו לא שנה אלא למעוטי חרש דרב כהנא דמסתבר למעוטי:

מהדיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גמ. כתב ר"ת מהיום אם מתי אם מת בו ציוס לא ידענא מה אדון צה' ולצריכו אלחנן נראה דמהיום הוי כמו מעכשיו ודעתו שהיא גט לאלתר דמסתמא דלכך ענין גט שירא למות וכי אין לו לירא שמה ימות בו ציוס אלא ודאי לאלתר קאמר שהיא גט ומכל מקום נכון להחמיר^ד: **הבי אמר רב הלכה ברבי יוסי.** והא דלמרינן צפרק צתרא (לקמן פה:) התקין רב בגיטא מן יומא דנן ולעלם ולאפוקי מדרבי יוסי אין זה אלא לשופרא בעלמא דהא כרבי יוסי ס"ל כדאמר הכא ואית דגרים לקמן רבא לפי זה צריך לומר נמי דלשופרא דשטרא תקן דהא אמר צסמוך דלרצא פשיטא ליה דהלכה כרבי יוסי אפילו בעל פה וכן פירש צקונטרס לקמן י:י) אי

הכי משמע אם מתי מחולי או אם לא אעמוד מחולי והרי מת ולא עמד וכיון דאינו קונה אלא לאחר מיתה לא אמר כלום. אבל אם אמר מהיום אם מתי או מעכשיו אם מתי הרי זה גט דכיון דאמר מהיום או מעכשיו למפרע הוא קונה משהו ששטריו בידה ואין זה גט לאחר מיתה וכשאמר מהיום ולאחר מיתה מספקא לן אי נתאה הוי וכאליו אמר מהיום אם מתי דמי וקונה למפרע אי חזרה הוי שתחילה אמר מהיום ואח"כ חזר ואמר שלא יהא גט אלא לאחר מיתה ואינו כלום הלכך מספקיא תולצת דלמא חזרה הוי ולא הוי גיטא ואינה מתיבמת דלמא נתאה הוי והוי גיטא ולא דמי למתנה דכתב ביה מהיום ולאחר מיתה והיא א"ל הכי אמר רב יהלכה ברבי יוסי לבתת דנפק א"ל היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר יזמנו של שטר מוכיח עליו אלא מספקא ליה

הכי משמע אם מתי מחולי או אם לא אעמוד מחולי והרי מת ולא עמד וכיון דאינו קונה אלא לאחר מיתה לא אמר כלום. אבל אם אמר מהיום אם מתי או מעכשיו אם מתי הרי זה גט דכיון דאמר מהיום או מעכשיו למפרע הוא קונה משהו ששטריו בידה ואין זה גט לאחר מיתה וכשאמר מהיום ולאחר מיתה מספקא לן אי נתאה הוי וכאליו אמר מהיום אם מתי דמי וקונה למפרע אי חזרה הוי שתחילה אמר מהיום ואח"כ חזר ואמר שלא יהא גט אלא לאחר מיתה ואינו כלום הלכך מספקיא תולצת דלמא חזרה הוי ולא הוי גיטא ואינה מתיבמת דלמא נתאה הוי והוי גיטא ולא דמי למתנה דכתב ביה מהיום ולאחר מיתה והיא א"ל הכי אמר רב יהלכה ברבי יוסי לבתת דנפק א"ל היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר יזמנו של שטר מוכיח עליו ואלה הורו לו כל סייעתו אלמא אין הלכה כמותו ובפרקין לקמן (פה:) אמרינן מן יומא

עב.

עין משפט נר מצוה

בש א מיי פ"ב מהל' גירושין הלכה ה סמג עשין ז טוש"ע אה"ע סי' קכ סעיף ד:
ל ב מיי פ"ט מהל' גירושין הלכה יב סמג שם טוש"ע אה"ע סימן קמה סעיף א:
לא ג מיי שם הל' יג טוש"ע שם סעיף ב:
לב ד מיי שם הלכה יד טוש"ע שם סעיף ג:
לג ה מיי שם הלכה יח טוש"ע שם סעיף ז:
לד ו ז מיי פ"י"ב מהל' זכיה הלכה טו סמג עשין פז טוש"ע ח"מ סימן רנת סעיף א:



מוסף תוספות

א. דהדר הוה פריך וניחוש דלמא אמר להו ואחם חתומי ברהחם. מוס' הראש"ס. ב. שבלא שום ציווי נכתב ונתומם. מוס' הראש"ס. ג. [ואלא] אפי' אמר תנו, ואפי' אמר אמרו אין כאן צד הכשר עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומי. מוס' הראש"ס. ד. שמה בסוף היום אמר שיהא גט, וכבר מר, והר"ל גט לאחר מיתה. הגה"מ גירושין פ"ט אומ' צ' בשם פ' התומה. ה. כדברי ר"ת ולומר 'מעשיו' כדי שלא יהא שום מגומג בדבר. מרדכי.



פסקי ר"ד

וראסקה רב אסי כולה ר' יוסי יהא גט מבטיע קאמר לא מבטיעא היכא דלא אמר תנו אלא אפי' אמר תנו גמ לא. ולא מיבעיא היכא דלא אמר אמרו אלא אפילו אמר אמרו נמי לא: תניא כותיה דרב אסי כתב הסופר לשמה וחתמו עדים לשמה אף על פי שכתבוהו וחתמוהו ונתנהו לו וזוהו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומי ישמעו לאפוקי ממ"ד מודה ר' יוסי באומר אמרו קולו לאפוקי מדרב כהנא אמר רב [דאמין] חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבים ונותנין לו (לאשמו: **בתנאי'** זה גיטך אם מתי זה גיטך מחולי זה [זה] גיטך לאחר מיתתי לא אמר כלום: מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת. פ"י זה גיטך אם מתי משמע שיהא גט לאחר שאמות ומשום הכי לא אמר כלום שאין גט לאחר מיתה דבעי' שיהא המגרש חי בשעת קנין הגט והגט הזה אינו קונה כ"א לאחר מיתה. זה גיטך מחולי זה פ"י (האי) [על] אם מתי קאי בין אם אומר לה זה גיטך אם מתי בין אם אמר לה זה גיטך אם מתי מחולי [זה] ומת לא אמר כלום ומתיבמת (ולא) אמרינן שמה נשתנה חליו ולא מת מאותו החולין

אבל אם אמר מהיום אם מתי הרי זה גט דכיון דאמר מהיום או מעכשיו למפרע הוא קונה משהו ששטריו בידה ואין זה גט לאחר מיתה וכשאמר מהיום ולאחר מיתה מספקא לן אי נתאה הוי וכאליו אמר מהיום אם מתי דמי וקונה למפרע אי חזרה הוי שתחילה אמר מהיום ואח"כ חזר ואמר שלא יהא גט אלא לאחר מיתה ואינו כלום הלכך מספקיא תולצת דלמא חזרה הוי ולא הוי גיטא ואינה מתיבמת דלמא נתאה הוי והוי גיטא ולא דמי למתנה דכתב ביה מהיום ולאחר מיתה והיא א"ל הכי אמר רב יהלכה ברבי יוסי לבתת דנפק א"ל היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר יזמנו של שטר מוכיח עליו ואלה הורו לו כל סייעתו אלמא אין הלכה כמותו ובפרקין לקמן (פה:) אמרינן מן יומא